

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1933/2531

นายบุญส่ง เกิดวิเชียร

โจทก์

นางฮั่ว เวียนวัน กับพวก

จำเลย

นางฮั่ว เวียนวัน จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219 จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 ทุกประเด็นเป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โดยเฉพาะในข้อ 1 จำเลยฎีกาว่าข้อเท็จจริงที่โจทก์ฟ้องและนำสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในชั้นพิจารณา และเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสาระสำคัญในคดีศาลต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสอง ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นก็ดี ศาลอุทธรณ์ก็ดีมิได้หยิบยกประเด็นข้อนี้ขึ้นวินิจฉัย จึงมิใช่เป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาล แต่เป็นกรณีมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ลงโทษจำคุก 2 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 3)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่ได้ความในชั้นพิจารณาเพียงใดหรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่ได้ความในชั้นพิจารณาเพียงใดหรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ